

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1586/2532

นายหนูเกณธ์ ไชยโชติ

โจทก์

นายอุ่ม น้อยเรือง

จำเลย

นายหนูเกณธ์ ไชยโชติ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากนายอุ่มน้อยเรือง จำเลยได้ถึงแก่กรรมลงแล้ว จำเลยมีนาง พัน น้อยเรืองเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและมีบุตรคือนายสุวรรณ น้อยเรือง ขอศาลได้โปรดเรียกนางพัน น้อยเรืองและนายสุวรรณน้อยเรือง เข้ามาเป็นคู่ความ แทนจำเลยต่อไปด้วย

หมายเหตุ นางพัน น้อยเรืองและนายสุวรรณน้อยเรืองแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 125)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 130,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย ละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มกราคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 103)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 121) ศาลชั้นต้นได้ไต่สวนคำร้องแล้ว จึงให้ส่ง ถ้อยคำสำนวนมาศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 126)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้นางพัน น้อยเรือง และนายสุวรรณ น้อยเรือง เข้าเป็น
คู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะตามคำร้องของโจทก์ได้

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นางพัน น้อยเรื่อง และนายสุวรรณ น้อยเรื่อง เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะตามคำร้องของโจทก์ได้

(วิเคราะห์ สูตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ